



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1776 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELVI NOVIANTI, bertempat tinggal di Jalan Amaliun, Gang Amat Besar, Nomor 6, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dam Hasonangan Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dam Hasonangan Harahap, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Pukat VI, Nomor 91, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG MEDAN THAMRIN, diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Gandjar Wisnugroho Sumardi, yang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Medan, Nomor 160-160 A, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banjar Ranuandityo, Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Medan dan kawan-kawan, berkantor di Jalan M. H. Thamrin Medan, Nomor 160-160 A, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1776 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi;

D a n:

1. **RUDY HAPOSAN SIAHAAN, S.H., selaku Notaris di Medan**, beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim (Sei Wampu), Nomor 106 Medan, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. **YETTY ROSLIANA SEMBIRING, S.H., selaku Notaris di Medan**, beralamat di Jalan Mangkubumi, Nomor 15-1 Medan, Kelurahan AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1776 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

Atau: jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 632/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 21 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 238/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1776 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memeriksa ulang perkara ini seraya mengambil keputusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2022/PT MDN, tanggal 13 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2021/PN Medan, tanggal 21 Februari 2022 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengambil putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena sesuai Salinan Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor 132, tanggal 24 November 2014 *juncto* Salinan Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor 131, tanggal 24 November 2014 *juncto* Salinan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, tanggal 26 November 2018, diketahui bahwa didalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Hendri Putra (suami Penggugat) dan diketahui oleh Penggugat selaku isteri tersebut tidak terdapat klausul tentang asuransi jiwa atas diri Hendri Putra selaku Debitur, tetapi hanya asuransi terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur, oleh karenanya Almarhum Hendri Putra yang tidak diikutkan dalam asuransi jiwa oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan justru terbukti Penggugat-lah yang telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya atas pelunasan kreditnya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1776 K/Pdt/2023



suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELVI NOVIANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELVI NOVIANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1776 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1776 K/Pdt/2023